

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
3028/2538

นาย วินัย อักษรดี  
บริษัท มินชั่น เอ็นเตอร์ไพรส์  
(ประเทศไทย) จำกัด

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 583

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน มาตรา ข้อ 47

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 49

ขณะที่โจทก์ถูกตะคอกนางสาวอ.ผู้บังคับบัญชาของโจทก์ว่าจะเซ็นชื่อในใบลาหรือไม่ถ้าไม่รักศักดิ์ศรีเป็นเกิดเรื่องแน่และเมื่ออ.ถามว่าจะตอยหน้าหรือโจทก์ก็พูดว่าไม่แน่พร้อมกับกำมือแน่นอยู่นั้นไม่ปรากฏว่าโจทก์ได้แสดงกิริยาอาการอื่นที่แสดงให้เห็นว่าโจทก์จะเข้าทำร้ายอ. การกระทำของโจทก์จึงเป็นเพียงการกระทำที่ไม่สุภาพและไม่สมควรเท่านั้นยังไม่พอถือได้ว่าเป็นการกระทำผิดอย่างร้ายแรงหรือมีเหตุอันสมควรที่จำเลยจะเลิกจ้างโจทก์โดยไม่ถือว่าเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม จำเลยต้องจ่ายค่าชดเชยสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าและค่าเสียหายแก่โจทก์

---

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยอ้างว่าโจทก์แสดงกิริยาว่าจาไม่สุภาพและไม่เชื่อฟังผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นเหตุที่จำเลยได้ใช้ลงโทษเตือนเป็นหนังสือแก่โจทก์ไป

แล้ว จึงเป็นการเลิกจ้างที่ไม่ชอบและเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ขอให้บังคับ  
จำเลยจ่ายค่าชดเชย สิ้นจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และค่าเสียหายแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า เลิกจ้างโจทก์เพราะโจทก์กล่าวอาฆาตและแสดงกิริยาจะ  
ทำร้ายหัวหน้างานขณะปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งเป็นกระทำผิดกฎระเบียบของจำเลยอย่าง  
ร้ายแรง ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าชดเชย สิ้นจ้างแทนการบอกกล่าว  
ล่วงหน้า และค่าเสียหายแก่โจทก์

จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า ที่จำเลยอุทธรณ์ว่า การที่โจทก์พูดตะคอก  
นางสาวอุบลวรรณว่า จะเซ็นชื่อในใบลาหรือไม่เซ็นซึ่งขณะนั้นโจทก์กำมือแน่นพร้อม  
ที่จะเข้าทำร้ายนางสาวอุบลวรรณเป็นการกระทำผิดกฎระเบียบข้อบังคับของจำเลย  
อย่างร้ายแรงจำเลยมีสิทธิเลิกจ้างโจทก์ได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยหรือเงินใด ๆ ให้  
แก่โจทก์นั้น เห็นว่า จากข้อเท็จจริงที่ได้ความตามคำวินิจฉัยของศาลแรงงานกลาง  
ไม่ปรากฏว่าขณะที่โจทก์พูดตะคอกนางสาวอุบลวรรณและกำมือแน่นอยู่นั้น โจทก์ได้  
แสดงกิริยาอาการอื่นที่จะให้เห็นได้ว่าโจทก์จะเข้าทำร้ายนางสาวอุบลวรรณ ยังไม่  
พอที่จะให้ถือได้ว่าเป็นการกระทำผิดอย่างร้ายแรงหรือมีเหตุอันสมควรที่จำเลยจะเลิก  
จ้างโจทก์ได้โดยไม่ต้องถือว่าเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ที่ศาลแรงงานกลางพิพากษา  
ให้จำเลยจ่ายค่าชดเชยสิ้นจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และค่าเสียหายให้โจทก์  
ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย

พิพากษายืน

(พรชัย สมรรถเวช-ชลอ บุญยเนตร-สมมาตร พรหมานุกูล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยพิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ